

PERITAJES · 04/02/1998

Informe Gandur

TIPO

Peritaje privado

FECHA

04/02/1998

PARTES

McDonald's France c. Bernard Collorafi

FICHA DE SÍNTESIS

Informe Gandur — perito habilitado ante el Tribunal de Casación · 4 de febrero de 1998

Resumen: dictamen elaborado por Robert Gandur, perito habilitado ante el Tribunal de Casación, a petición de Maître Jean-Paul Clément, abogado de Bernard Collorafi y de las sociedades SEBOL, B et O y Les Pins. Misión encomendada mediante carta de 8 de enero de 1998.

Lo esencial

La misión se refiere al impacto de la apertura de los restaurantes McDonald's de Antibes Nord, Antibes Ouest y Vallauris sobre los volúmenes de negocio y resultados de SEBOL y B et O, a la determinación de los alquileres y cánones asumibles y a la cuantificación del perjuicio derivado de la resolución de los contratos notificada por McDonald's el 2 de enero de 1998. La exposición de los hechos menciona:

- el contrato de 5 de agosto de 1987 (negocio Carrefour, chemin Saint-Claude en Antibes, duración de veinte años, canon de base del 12 % del volumen de negocio sin IVA más un 5 % de servicios), transferido a SEBOL mediante cláusula adicional de 31 de agosto de 1987;
- el contrato de Antibes Nord de 9 de octubre de 1996 (canon del 20 %, reducido al 17 % para 1997), cedido a la EURL B et O;
- el contrato de Antibes Ouest de 18 de junio de 1997 (canon del 15 %).

El informe señala un volumen de negocio de SEBOL de 27,1 millones de francos en 1994, la llegada de un competidor Quick en 1995 y, para B et O, un volumen de negocio de 13,5 millones en 1997, un tercio inferior a las previsiones. Las pérdidas se capitalizan a un tipo de actualización del 8 %.

Alcance

Este peritaje cuantifica el perjuicio económico invocado por el franquiciado y respalda sus pretensiones indemnizatorias contra McDonald's.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/informe-gandur-collorafi-mcdonalds-perjuicio-franquicia-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.